MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
- DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO -
- Ufficio di Programma Basi Blu -
Indirizzo Postale: Piazza della Marina 4, 00196 Roma
Posta elettronica: *geniodife@geniodife.difesa.it*
Posta elettronica certificata: *geniodife@postacert.difesa.it*

OGGETTO: Programma Basi Blu – "Progetto per i lavori di Adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi della M.M.I. – Stazione Navale in Mar Grande di Taranto - programma "Basi Blu" – Intervento A – **Indizione della Conferenza di Servizi Preliminare per esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, convocata ai sensi dell'art. 14, c. 3, della L. 241/90 con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della stessa Legge – VERBALE CONCLUSIVO del 20 giugno 2023.**

A: VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

PREMESSO CHE:

- con il C.tto n. 3233 di Rep. in data 29/07/2021 è stato affidato il *Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva compreso il piano di sicurezza e coordinamento e le caratterizzazioni ambientali, geologica e geotecnica per i lavori di Adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi della Marina Militare – Intervento A* (approvato con Decreto n. 279 in data 30/07/2021);
- l'R.T.I. affidatario (PROGER S.P.A., SWS ENGINEERING S.P.A., VAMS INGEGNERIA S.r.l., DINAMICA S.r.l., HS MARINE S.r.l.) ha elaborato, a fronte del citato contratto, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- con foglio M_D A7504A9 REG2023 0008309 in data 22/03/2023 è stata indetta la Conferenza di Servizi Preliminare per esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, convocata ai sensi dell'art. 14, c. 3, della L. 241/90 con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della stessa Legge, con l'obiettivo di:
  - acquisire, prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'opera in questione;
  - acquisire le segnalazioni, da parte delle Amministrazioni interessate, di eventuali ulteriori soggetti da coinvolgere nella successiva fase di Conferenza dei Servizi Decisoria.
- Con il foglio M_D A7504A9 REG2023 0009220 del 30/03/2023 il R.d.P., in relazione alla richiesta PEC in data 23/03/2023 del Servizio Ecologia della Regione Puglia (prot. Geniodife M_D A7504A9 REG2023 0008567 del 24/03/2023) ha precisato le modalità di svolgimento della C.d.S. preliminare in forma asincrona semplificata riepilogando, altresì, i termini del procedimento:
  - termine perentorio di 15 giorni, scadenza il 15/04/2023 per la richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
  - termine perentorio di 90 giorni, scadenza il 20/06/2023, per l'acquisizione da parte delle Amministrazioni coinvolte delle proprie determinazioni con riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi Preliminare indetta e sulla base della documentazione prodotta.
- Con il foglio M_D A7504A9 REG2023 0010982 del 17/04/2023, il R.d.P., in relazione a quanto partecipato con la nota PEC 57715 del 12/04/2023 del M.A.S.E. (prot. Geniodife M_D A7504A9 REG2023 0010496 del 12/04/2023) ha esteso la documentazione relativa alla conferenza di servizi,

Digitally signed by FRANCESCO VULPITTA
Date: 2023.07.11 17:41:01 CEST

alla Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del M.A.S.E.;

- Con il foglio M_D A7504A9 REG2023 0011569 del 21/04/2023, il R.d.P., in relazione a quanto partecipato con la nota PEC 3204 del 14/04/2023 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (prot. Geniodife M_D A7504A9 REG2023 0010825 del 17/04/2023) ha confermato il corretto funzionamento dell'accesso alla Piattaforma Software di condivisione dati progettuali, riproponendo comunque un nuovo percorso link per l'acquisizione degli stessi.

Quale sintesi della presente conferenza di servizi preliminare si riportano, descrivendole nel dettaglio, le indicazioni e/o prescrizioni, partecipate dai soggetti interessati:

- **Consorzio di Bonifica Stornara e Tara**
  PEC 0002713 del 23/03/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0008416 del 23/03/2023)
  "*si comunica che i lavori in oggetto non interferiscono con le opere gestite dal Consorzio*".

- **Ministero della Cultura – SERVIZIO "V" TUTELA DEL PAESAGGIO – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**
  PEC 0004603 del 28/03/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0009023 del 29/03/2023)
  "L'intervento di cui trattasi è stato sottoposto a procedura di scoping ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 152/2006, nell'ambito della quale la Direzione generale ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio a codesto Ministero della difesa e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 6310 del 20/02/2023.
  Al riguardo, si deve rappresentare che codesto Ministero, con la nota sopra citata, ha evidenziato che "il progetto in esame rientra tra quelli oggetto di estensione della disciplina di accelerazione e semplificazione del PNRR al Piano Complementare cui all'art. 14 della L. 108 del 29 luglio 2021" e, pertanto, l'Ufficio di questo Ministero, competente nel procedimento di VIA che dovrà essere attivato è la Soprintendenza speciale per il PNRR.
  Si evidenzia inoltre, come già chiarito dalla Direzione generale ABAP con la suddetta nota del 20/02/2023, che considerati gli interventi proposti, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004, sarà necessario ricorrere alla deroga prevista dall'art. 95 delle NTA del PPTR, essendo le opere proposte in contrasto con le prescrizioni di cui al Titolo VI delle medesime NTA. Pertanto, il concerto previsto all'art. 25 del D. lgs. 152/2006, non potrà ricomprendere l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004 (come stabilito dall'art. 25- quinquies del D. lgs. 152/2006), in quanto il provvedimento di deroga citato è rilasciato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale.
  Si precisa inoltre che questo Ministero potrà rilasciare eventuali ulteriori pareri e/o autorizzazioni necessari, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, solo a valle della conclusione del procedimento di VIA.
  Posto quanto sopra, fatti salvi gli esiti del procedimento di VIA ancora da esperire e richiamati gli articoli 26 e 29 del D. lgs. 152/2006, si invita la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo a voler fornire, nell'ambito della convocata Conferenza di Servizi, ogni utile contributo in merito ad eventuali indicazioni progettuali ritenuti necessari per il successivo sviluppo del progetto definitivo
  Si rappresenta infine a codesto Segretariato Generale che tutte le indicazioni/condizioni che dovessero modificare l'intervento oggetto della suddetta Conferenza di Servizi, dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a VIA".

- **ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)**
  PEC 0016326/2023 del 28/03/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0008890 del 28/03/2023)
  "In riferimento alla convocazione in oggetto, si fa presente che questo Istituto, per il tramite di questo Centro Nazionale, di norma si esprime, su diretta richiesta della Direzione USSRI del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito dell'iter endoprocedimentale finalizzato all'eventuale autorizzazione al dragaggio nelle aree marine interne alla perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Pertanto, in relazione ai lavori in oggetto, si fa riserva di esprimere eventuali valutazioni nell'ambito della predetta procedura".

- **Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto**
  PEC 0013837 del 28/03/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0008955 del 28/03/2023)
  "In relazione a quanto richiesto con la nota in riferimento e preso atto di quanto trasmesso con la documentazione tecnico/planimetrica a corredo dell'istanza, questa Autorità marittima partecipa il proprio parere positivo per quanto strettamente di competenza".

- **Provincia di Taranto – 5 SETTORE – Pianificazione e Ambiente**
  PEC 0012547 del 04/04/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0009668 del 04/04/2023)
  "si rappresenta preliminarmente che essendo prevista la realizzazione di sistemi di gestione e scarico di acque meteoriche di dilavamento, si significa che questo Ente è competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico delle suddette acque ai sensi del combinato disposto dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e smi e RR 26/2013 e la relativa modulistica per la richiesta è rinvenibile sul proprio portale al seguente link:
  https://www.provincia.taranto.it/index.php/attiprovvedimenti/modulistica/autorizzazioni-allo-scarico-delle-acque
  Fatto salvo quanto sopra esposto si osserva quanto segue:
  Per quanto concerne gli interventi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul Nuovo Molo Pugliese:
  - *Deve essere fornita tavola grafica comprendente, oltre le reti afferenti agli impianti, anche le reti efferenti dagli stessi fino al recapito finale in corpo ricettore riguardanti sia le acque di prima pioggia che quelle successive. In particolare dovranno essere evidenziate le superfici scolanti afferenti ad ognuna delle sei vasche di accumulo di prima pioggia, reti efferenti dalle stesse e reti delle acque di meteoriche di seconda pioggia fino ai recapiti finali con individuazione di ogni punto terminale di scarico a mare con coordinate geografiche;*
  - *Schema a blocchi della gestione delle acque meteoriche di dilavamento e schema complessivo in scala adeguata comprensivo dei sei moduli di drenaggio;*
  - *Riportare i valori numerici delle singole superfici scolanti afferenti alle sei vasche di accumulo acque di prima pioggia.*

  Per quanto concerne gli interventi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sull'ampliamento del Molo Rotundi:
  - *Deve essere fornita tavola grafica comprendente, oltre le reti afferenti agli impianti, anche le reti efferenti dagli stessi fino al recapito finale in corpo ricettore riguardanti sia le acque di prima pioggia che quelle successive. In particolare dovranno essere evidenziate le superfici scolanti afferenti ad ognuna delle dieci vasche di accumulo di prima pioggia, reti efferenti dalle stesse e reti delle acque di meteoriche di seconda pioggia fino ai recapiti finali con individuazione di ogni punto terminale di scarico a mare con coordinate geografiche;*
  - *Riportare i valori numerici delle singole superfici scolanti afferenti alle dieci vasche di accumulo acque di prima pioggia.*

  Per quanto concerne gli interventi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul dente d'attracco per le unità Ro-Ro:
  - *Deve essere chiarita la gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia ed individuato il pozzetto scolmatore acque di prima pioggia/acque di seconda pioggia e individuazione delle reti di seconda pioggia con relativo recapito a mare con individuazione delle coordinate geografiche.*
  - *Dovrà essere verificata la congruenza della capacità di accumulo della vasca di accumulo n. 7 presente sul Molo Rotundi con la superficie scolante complessiva del dente di attracco per le unità Ro-Ro atteso che la suddetta vasca riceve quota parte delle acque meteoriche dilavanti dalle superfici scolanti del precitato Molo Rotundi.*

  Per quanto concerne gli interventi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulla nuova banchina a terra:
  - *Deve essere fornita tavola grafica individuante le cinque aree afferenti ai cinque rispettivi impianti di trattamento acque meteoriche in continuo e di individuare le coordinate geografiche dei cinque punti di scarico a mare.*
  - *Riportare i valori numerici delle singole superfici scolanti afferenti ai cinque rispettivi impianti di trattamento acque meteoriche in continuo.*
  - *Atteso che l'area scolante è stata suddivisa in cinque aree afferenti a cinque impianti di trattamento di acque meteoriche di dilavamento in continuo, per ognuna di esse dovrà essere*

esplicitato il valore di calcolo riportato in Tab. 27 della RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA;

- *Deve essere fornito schema complessivo in scala adeguata comprensivo dei cinque moduli di trattamento in continuo.*
- *Si chiede di raccordare la Tavola PLANIMETRIA DI RIPRISTINO SCARICHI ESISTENTI con le tavole grafiche sopra menzionate in maniera tale da non avere soluzione di continuità tra le reti afferenti, gli impianti di trattamento e le reti efferenti dagli stessi fino ai recapiti finali in corpo idrico recettore.*

Per quanto concerne gli interventi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sull'Area Nord:

- *Deve essere fornita tavola grafica individuante le tre aree afferenti ai tre rispettivi impianti di trattamento acque meteoriche in continuo e di individuare le reti efferenti dagli stessi fino ai recapiti finali con individuazione di ogni punto terminale di scarico a mare con coordinate geografiche.*
- *Riportare i valori numerici delle singole superfici scolanti afferenti ai tre rispettivi impianti di trattamento acque meteoriche in continuo.*
- *Atteso che le superfici scolanti sono state suddivise in tre aree afferenti a tre impianti di trattamento di acque meteoriche di dilavamento in continuo, per ognuna di esse dovrà essere esplicitato il valore*

Inoltre, per ogni scarico a mare devono essere fornite indicazioni sulle zone di rispetto degli scarichi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 26/2013, anche mediante il coinvolgimento della Direzione Demanio Marittimo del Civico Ente.

Si invita, altresì, codesto Ministero a comunicare a questo Ente le valutazioni da parte del SISP dell'ASL TA e di ARPA Puglia.

Inoltre, attesa la realizzazione di interventi riguardanti opere rientranti nel campo di applicazione dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., le competenze di questo Ente sono assorbite all'interno della procedura di VIA Ministeriale ai sensi di quanto previsto dal coma 5 bis del medesimo articolo".

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare**
  PEC 0051571 del 03/04/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0009642 del 04/04/2023)
  "*si comunicano che non si ravvisano competenze in capo a questa Direzione Generale*".

- **Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Taranto – Ufficio Prevenzione Incendi**
  PEC 0005216 del 05/04/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0009952 del 05/04/2023)
  "Con riferimento alla nota protocollo M_D A7504A9 REG2023 0008309 22-03-2023 del 22/03/2023, si evidenzia che a norma del punto 4.3 dell'Allegato IV del D. Lvo 81/'08 e s.m.i. le attività riconducibili ai luoghi di lavoro del Ministero della Difesa sono escluse dall'ambito dei controlli dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. e, pertanto, non sono soggette ai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011.
  Per tale casistica, infatti, il predetto disposto legislativo attribuisce allo stesso Ministero della Difesa la responsabilità del controllo e dell'attuazione delle idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori, in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
  Si rappresenta altresì che, con nota DCPREV prot. n. 14535 del 10/12/2014, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, nel ribadire l'esclusione di cui sopra, ha specificato che nell'ambito della collaborazione interistituzionale appare utile fornire ogni possibile assistenza per l'esame delle problematiche antincendio di che trattasi, in riferimento alle quali questo Comando resta a completa disposizione per ogni eventuale esigenza".

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche – DIVISIONE VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale**
  PEC 0057715 del 12/04/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0010496 del 12/04/2023)
  "*In via generale si ricorda che la realizzazione di interventi ed opere all'interno di siti di interesse nazionale, è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 242-ter del D.lgs. 152/2006 o alla disciplina di cui all'art. 25 del DPR 120/2017, a seconda della tipologia di intervento ed opera. Ai sensi dell'art. 242-ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, è effettuata nell'ambito dei procedimenti di approvazione e*

autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
In particolare, qualora gli interventi in oggetto dovessero rientrare tra quelli contemplati dall'art. 242-ter, comma 1, del D.lgs. 152/2006, anche se non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, il Proponente dovrà presentare alla scrivente la documentazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale n. 46 del 30/03/2021, pubblicato sul sito web di questo Ministero all'indirizzo:
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-ilproponente/moduli-per-istanze/.
Nel caso si tratti, invece, di interventi ed opere che non rientrano tra quelli elencati nel comma 1 del citato art. 242-ter, (ai quali si applica, pertanto, l'art. 25 del DPR 120/2017), il Proponente dovrà presentare alla scrivente apposita documentazione tecnica volta a dimostrare le condizioni previste dall'art. 25, comma 1, lett. b), del DPR 120/2017 presentando la documentazione tecnica prevista dal decreto direttoriale 19 luglio 2021, n. 113, pubblicato sul sito web di questo Ministero all'indirizzo:
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-peristanze/.
Si precisa che, ai sensi del citato art. 25, il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.lgs. 152/2006. Qualora gli interventi dovessero essere ricondotti ad attività di dragaggio e ricadere nelle aree marine interne alla perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale si deve tener conto anche di quanto previsto dall'art. 5-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84"

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche – DIVISIONE VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale**
  PEC 0070565 del 03/05/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0012631 del 03/05/2023)
  "Atteso che gli interventi previsti in oggetto riguardano anche attività di dragaggio che ricadano nell'area marina interne al perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Taranto si comunica che la progettazione definitiva dovrà prevedere l'elaborazione di un progetto di dragaggio nelle modalità previste dall'art. 5-bis comma 1 e seguenti, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale"".

- **Commissario di Governo - Presidente della Regione - per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia**
  PEC 809 del 18/04/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0011045 del 18/04/2023)
  "Con la presente si rappresenta che codesto Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, viste le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Comune di Taranto ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato all'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP Salinella e delle Aree Contermini"' (CUP E57H20003490005).
  Con Decreto Commissariale 190 del 23 febbraio 2023 si è determinata la chiusura motivata della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, co. 2 della legge 241/1990 per la valutazione del progetto definitivo di mitigazione del rischio idraulico su menzionato.
  Visto che tali lavori rivestono carattere di urgenza in relazione della peculiare natura delle opere da realizzarsi, giacché finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità, si è reso necessario proseguire le attività di progettazione esecutiva (a seguito della Presa d'atto del Progetto definitivo giusto DC 1907202) e i documenti costituenti la progettazione esecutiva che attualmente è in fase di verifica e validazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 sono disponibili al seguente link:
  https://drive.google.com/drive/folders/1liUFjFkfvsndsUniNU2VTbp8vOXrXKuSDj'?usp—sharelink
  Ad ogni buon conto si evidenzia che, come previsto nel progetto esecutivo, a valle del collettore di scarico a mare è previsto il potenziamento del recapito finale dove sarà realizzato un raddoppio della canna finale in CLS DN1200 a partire dal cosiddetto "Pozzo A", in destra idraulica all'esistente tubazione in CL DN 1600, evitando così la demolizione dell'antica "galleria borbonica" che tra l'altro vedrà ridotto il carico idraulico attualmente insistente sulla stessa con anche indubbio beneficio dell'integrità strutturale della stessa. Anche se la "Galleria" in parola non sarà interessata dai lavori, in prossimità del cosiddetto "Pozzo A", e preliminarmente all'esecuzione dei lavori sarà disposta la verifica dell'integrità strutturale della stessa.

Di seguito di riporta uno stralcio della tavola relativa al potenziamento del collettore finale:
SCHEMA GRAFICO [omissis]
Pertanto si chiede di voler prendere atto di questa sistemazione del collettore di scarico verso il mare al fine di poter adeguare il progetto di fattibilità Tecnico Economico "Progetto per i lavori di Adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi della M.M.I. Stazio ne Navale in Mar Grande di Taranto programma "Basi Blu"- Intervento A" oggetto dei lavori della conferenza dei servizi preliminare di cui vs. nota prot. M D A7504A9 REG2023 0008309 del 22 marzo 2023.
Inoltre, si rende la piena disponibilità ad un coordinamento tanto in fase progettuale che in fase esecutiva dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni operative della Base Navale e contestualmente anche per qualsiasi dettaglio e/o chiarimento circa l'interferenza tra i due progetti.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**
  PEC 5189 del 16/06/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0017805 del 16/06/2023)
  Con Parere n. 398 del 6 febbraio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso giudizio "positivo al Piano di Lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale e al Piano di Monitoraggio Ambientale elaborati sulla base dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione prodotta nell'ambito del presente procedimento di Scoping" subordinandolo all'ottemperanza delle condizioni nello stesso espresse.
  Nell'ambito del suddetto procedimento, per gli aspetti paesaggistici, si rappresenta che con nota prot. n. 4603 del 28/03/2023 il Ministero della Cultura ha trasmesso il proprio contributo istruttorio e chiarito quanto segue: "considerati gli interventi proposti, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004, sarà necessario ricorrere alla deroga prevista dall'art. 95 delle NTA del PPTR, essendo le opere proposte in contrasto con le prescrizioni di cui al Titolo VI delle medesime NTA. Pertanto, il concerto previsto all'art. 25 del Dlgs 152/2006, non potrà ricomprendere l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2004 (come stabilito dall'art. 25 quinquies del Dlgs 152/2006), in quanto il provvedimento di deroga citato è rilasciato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale.".
  Per quanto sopra esposto, in ragione dei rilevati contrasti con le prescrizioni di cui al Titolo VI delle NTA rappresentati dal MIC, il parere di competenza sarà rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA Statale.
  Giova ricordare che l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 95, è sempre di competenza della Regione ed è possibile per le opere pubbliche o di pubblica utilità, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.

- **ARPA PUGLIA**
  PEC 0044649 del 20/06/2023 (prot. int. M_D A7504A9 REG2023 0018157 del 20/06/2023)
  "Si evidenzia che, nello Studio Preliminare Ambientale presentato, il proponente dichiara anche che:"Lo Studio Preliminare Ambientale redatto si configura, dunque, quale elaborato di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06, finalizzato alla fase di consultazione iniziale (scoping) della procedura di VIA e, pertanto, è accompagnato da una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale".
  Premesso quanto sopra, si rappresenta che, agli atti della scrivente Agenzia, non risultano pervenute comunicazioni circa l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/06. Pertanto, considerato che:
  - *l'oggetto dei lavori della Conferenza di Servizi Preliminare è l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai fini dell'acquisizione, prima della presentazione del progetto definitivo, delle condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'opera in questione;*
  - *la proposta risulta inquadrata dal proponente tra i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale come elencati al punto 11 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06;*

- *l'intervento in esame è stato già oggetto di istanza di Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ex art. 21 del D.Lgs. n. 152/06 (giusta nota prot. MASE n. 151051 del 01.12.22 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 81777 del 01.12.22) in merito alla quale la scrivente Agenzia si è espressa con la nota prot. ARPA Puglia n. 4674 del 24.01.23,*

si rappresenta che, in fase di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere presentato uno Studio di Impatto Ambientale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 152/06 e dall'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, secondo le indicazioni delle Linee Guida 7 SNPA n. 28/20 e tenendo conto di quanto osservato nel parere prot. ARPA Puglia n. 4674 del 24.01.23, che si conferma e si allega per pronta visione".

TENUTO CONTO CHE:
le sottonotate Amministrazioni non hanno espresso le proprie determinazioni:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
  - Divisione V –Procedure di valutazione VIA e VAS
  - Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (DG USSRI)
  - Direzione Generale economica circolare (DG EC)
- **Ministero della cultura**
  - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
  - Servizio II –Scavi e tutela del patrimonio archeologico;
  - Servizio III –Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico;
  - Servizio V –Tutela del paesaggio
- **Regione Puglia**
  - Ufficio di Gabinetto del Presidente
  - Sezione ciclo rifiuti e bonifiche
  - Sezione autorizzazioni ambientali
  - Sezione parchi e tutela della biodiversità
- **Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale**
- **ASSET –Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio**
- **Comune di Taranto -** Direzione Pianificazione Urbanistica –Piano Mobilità –Ufficio Paesaggio
- **Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio –Porto di Taranto -** Porto Mercantile –Molo San Cataldo
- **Soprintendente Nazionale del Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto**
- **Azienza Sanitaria Locale della Provincia di Taranto**
- **Agenzia del Demanio –Direzione Regionale Puglia e Basilicata**
- **TERNA S.p.a.**
- **ENAV -Ente nazionale Assistenza al Volo**
- **ENEL –Distribuzione –Responsabile Regionale Area Pugliae Basilicata.**
- **Acquedotto Pugliese S.p.A. -** Direzione Operativa – Unità Territoriale Taranto Area Manutenzione & Engineering

Il Capitano di Vascello Francesco Vulpitta, in qualità di responsabile del procedimento, verificato che non vi siano ulteriori richieste o osservazioni, all'esito dei pareri e contributi espressi,

CONCLUDE
la presente Conferenza di Servizi Preliminare indetta ai sensi dell'art. 14, c. 3, della L. 241/90, con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, **con l'intervenuto assenso sul progetto di F.T.E. all'oggetto, con prescrizioni**, riportandosi alle posizioni manifestate dalle Amministrazioni/Enti/Società invitati, nell'ambito della presente conferenza preliminare di servizi, nonché alle prescrizioni tecniche e procedurali come sopra chiaramente riportate.

Sarà cura del proponente, nelle successive fasi approvative e nella redazione del progetto definitivo, attenersi alle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni/Enti/Società invitati.
Si considera acquisito l'assenso per il presente procedimento delle Amministrazioni/Enti/Società invitati che non abbiano espresso determinazioni.

Si dispone che copia del presente Verbale venga trasmessa a tutti gli interessati al Procedimento

Roma, 20 giugno 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CV Francesco VULPITTA

ELENCO INDIRIZZI

A: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
PEC: ussri@pec.mite.gov.it

Divisione generale patrimonio naturalistico e mare (DG PNM)
PEC: pnm@pec.mite.gov.it

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (DG USSRI)
PEC: ussri@pec.mite.gov.it

Direzione generale economica circolare (DG EC)
PEC: ec@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
PEC: dg-abap@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico;
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico;
PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Servizio V – Tutela del paesaggio
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Regione Puglia

Ufficio di Gabinetto del Presidente
PEC: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione ciclo rifiuti e bonifiche
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione autorizzazioni ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione parchi e tutela della biodiversità
PEC: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Commissario di governo presidente della Regione Puglia Per il contrasto al dissesto idrogeologico
Ufficio del Commissario Straordinario Delegato c/o Regione Puglia Edificio Polifunzionale
PEC: info@pec.dissestopuglia.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara"
PEC: bonificastornaratara@pec.it

ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
PEC: asset@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
PEC: protocollo@pec.provincia.ta.it

Comune di Taranto
Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità – Ufficio Paesaggio
PEC: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio – Porto di Taranto
Porto Mercantile – Molo San Cataldo
PEC: protocollo.autportta@postecert.it

Soprintendente Nazionale del Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto
PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

Azienza Sanitaria Locale della Provincia di Taranto
PEC: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

Capitaneria di Porto di Taranto
PEC: cp-t aranto@pec.mit.gov.it

ARPA Puglia
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata
PEC: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

TERNA S.p.a.
(attività: presso Regione Puglia – Provincia di Taranto – Comune di Taranto)
PEC: info@pec.terna.it

ENAV - Ente nazionale Assistenza al Volo
PEC: protocollogenerale@pec.enav.it

ENEL – Distribuzione – Responsabile Regionale Area Puglia e Basilicata.
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Operativa – Unità Territoriale Taranto
Area Manutenzione & Engineering
PEC: mat.taranto@pec.aqp.it

e, p.c.:

Stato Maggiore della Marina 4 Reparto **(SEDE)**
PEC: maristat@postacert.difesa.it

Dipartimento della Protezione Civile **(ROMA)**
PEC: protezionecivile@pec.governo.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Taranto **(TARANTO)**
PEC: protocollo.prefta@pec.interno.it

Comando Marittimo SUD **(TARANTO)**
PEC: marina.sud@postacert.difesa.it

Questura di Taranto **(TARANTO)**
PEC: dipps181.00f0@pecps.poliziadistato.it

Comando Provinciale dei Carabinieri **(TARANTO)**
PEC: tta21573@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto **(TARANTO)**
PEC: ta1310000p@pec.gdf.it

Direzione del Genio per la Marina Militare **(TARANTO)**
PEC: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it

Comando Zona dei Fari e dei Segnalamento Marittimi **(TARANTO)**
PEC: marifari.taranto@postacert.difesa.it

R.T.I. Proger (mandataria) **(PESCARA)**
PEC: progerspa@pec.it